

1500475-42.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2064562/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 23466513 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 887/22/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500475-42.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2064562/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 23466513 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 887/22/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 887/2022 - 01º DP MAUÁ-

DR.ALFREDO GARBINO, 2064562 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EZEQUIEL ANTONIO DE OLIVEIRA

Data da Audiência:

31/03/2022

Réu Preso

Em 31 de março de 2022 às 14h20, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes,

remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presente o réu Ezequiel Antonio de Oliveira, citado em audiência. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas Victor Medeiros de Lira e Jefferson Faria. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das testemunhas, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, pela defesa foi dito: "A Defesa nega os fatos, sendo o acusado inocente, o que restará comprovado provado ao final da instrução. Arrola-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação." Pelo MM. Juiz foi decidido: Há justa causa para a ação penal, posto que a quantidade de substância entorpecente apreendida é compatível com a denúncia de tráfico de drogas. Quanto à prova de materialidade, o laudo de constatação encontra-se complementado pelo laudo de exame químico toxicológico juntado aos autos. Assim, recebo a denúncia oferecida em desfavor do acusado. Concedo ao acusado os benefícios da justiça gratuita. Anote-se." A seguir, foram inquiridas as testemunhas, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pela defesa foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Victor, pela acusação foi manifestada insistência em ouvi-la; a testemunha foi ouvida (gravação audiovisual). A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. EZEQUIEL ANTONIO DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 13 e 17, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 08 de março de 2022, por volta de 17h:10min, Rua Gerber Wolfgang, Jardim Oratório, nesta cidade e comarca de Mauá, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 9 invólucros plásticos contendo 7,5 gramas de cocaína (Item 1); 36 microtubos plásticos tipo Eppendorf, contendo 11,4 gramas de cocaína, na forma de crack (Item 2); e 162 invólucros plásticos contendo 542,7 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), conhecida como maconha (Item 3), substâncias entorpecentes ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, laudo de constatação de fls. 27/30 e laudo toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos (fls. 75/76). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 52/54). A denúncia foi oferecida (fls. 74). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 79/84). O réu foi notificado (fls. 108), apresentou defesa preliminar (termo de audiência), a denúncia foi recebida (termo de audiência) e o réu foi citado (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Jefferson Faria (gravação audiovisual) e Victor Medeiros de Andrade (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Ezequiel Antonio de Oliveira (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Jefferson Faria (fls. 10) e Victor Medeiros de Andrade (fls. 11) e o réu Ezequiel Antonio de Oliveira (fls. 12). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Fabio, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do

artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o regime diverso do fechado e o direito de recorrer (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/5). Auto de exibição e apreensão (fls. 23/24). Laudo de constatação provisória (fls. 27/30). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 87/92). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 104/106). Folha de antecedentes (fls. 39/42) e certidão (fls. 36/38). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/5), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), laudo de constatação provisória (fls. 27/30), laudo de exame de corpo de delito (fls. 87/92), exame químico toxicológico definitivo (fls. 104/106) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha Jefferson Faria, sob o crivo do contraditório, disse que: a) me recordo da ocorrência do dia 08 de março de 2022, pelo Rua Gerber Wolfgang, que é conhecido pelo tráfico de drogas; b) ao entrar na rua, vimos o indivíduo sem camisa, com uma bolsa preta e correu ao nos ver; c) não perdemos ele de vista; d) ele soltou a bolsa e o meu segurança a pegou; e) ele caiu e o detivemos; f) nas vestes não havia nada; g) na bolsa havia drogas e dinheiro; h) na bolsa havia maconha, cocaína, crack, e dinheiro, mas não me lembro a quantia; i) ele não nos disse nada informalmente; j) não visualizamos atos de venda e não houve campana, estávamos em patrulhamento; k) o policial Victor Medeiros de Andrade creio que não tem nenhuma outra informação, porque não nos separamos, estávamos sempre juntos (gravação audiovisual e fls. 10). Judicialmente, a testemunha Victor Medeiros de Andrade disse que: a) me recordo da ocorrência do dia 08 de março de 2022; b) estávamos em patrulhamento pela Rua Gerber Wolfgang, quando vimos o réu sem camisa e com uma sacola nas mãos, que ao nos ver saiu correndo; c) ele dispensou a sacola e eu a peguei; d) ele foi detido; e) na sacola havia drogas e dinheiro, mas não me lembro a quantidade, eram maconha, cocaína e crack; e) não foi visualizado atos de venda; f) não o conhecia o réu (gravação audiovisual e fls. 11). Por fim, o réu Ezequiel Antonio de Oliveira, ao ser interrogado em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) não conhecia os policiais; c) eles alegaram para mim, que viu uma pessoa correndo, pulou um barranco; c) daí, chegou um policial da ROCAM e depois outro policial da ROCAN com as drogas; d) eu tinha drogas comigo, eu sou dependente químico, eu tinha duas cápsulas de crack e o meu cachimbo; e) sou usuário de crack, já fui internado três vezes, seria internado dia 19, sou dependente químico, uso crack desde os 18 anos e drogas desde os meus 11 anos (gravação audiovisual e fls. 12). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/5), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), laudo de constatação provisória (fls. 27/30), laudo de exame de corpo de delito (fls. 87/92), exame químico toxicológico definitivo (fls. 104/106), como também pelos depoimentos das testemunhas Jefferson Faria (gravação audiovisual e fls. 10) e Victor Medeiros de Andrade (gravação audiovisual e fls. 11), foi comprovado na data dos fatos, as testemunhas, que são policiais militares, estavam realizando realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, quando viram o réu sem camisa e trazia consigo uma sacola, e, ao avistar as motocicletas da ROCAM, tentou fugir, dispensou a sacola na corrida, caiu e foi detido. Ana sacola foram apreendidos 9 porções de cocaína, pesando 7,5g, 36 eppendorfs de crack, pesando 11,4g, e 162 porções de maconha, pesando 542,7g, como também a quantia de R\$ 54,75. A autodefesa do réu restou isolada nos autos, não sendo o caso da desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, em decorrência da "natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente" (artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006), conforme já fundamentado. Por fim, as testemunhas policiais não teriam motivo para incriminá-lo, porque sequer o conheciam. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Ezequiel Antonio de Oliveira, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (9 porções de cocaína, pesando 7,5g; 36 eppendorfs de crack, pesando 11,4g; e 162 porções de

maconha, pesando 542,7g - fls. 23/24, 27/30 e 104/106) permitem aumentar a pena, além das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem desfavoráveis ao réu, pois ele está em cumprimento de pena (fls. 22 e 79) e pratica outro crime, o que é extremamente reprovável e demonstra que ele não tem a mínima intenção em se ressocializar, razão pela qual aumento sua pena em 1/6, passando para 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa (fls. 36/38 e 39/42). Na segunda fase da aplicação da pena, não existem atenuantes a serem apreciadas. No entanto, existem duas agravantes, pois o réu é multirreincidente pelos crimes de roubo (fls. 36 e 40) e tráfico de drogas (fls. 37 e 40), razão pela qual aumento sua pena em 1/3 ($1/6 + 1/6 = 1/3$), sendo 1/6 para cada uma de suas reincidências, totalizando 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, porque ele é multirreincidente (fls. 36/37 e 40), motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu Ezequiel Antonio de Oliveira em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, segundo dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a oito anos, o réu é multirreincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis a ele, conforme já fundamentado na primeira e segunda fase de aplicação da pena (fls. 36/38 e 39/42). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 14/15). Determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 23/24), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 23/24, 27/30 e 104/106). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu EZEQUIEL ANTONIO DE OLIVEIRA (R.G. nº 43.452.530/SP - filho de Constante Antonio de Oliveira e Aparecida da Silva Oliveira - fls. 13 e 17), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 777 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual preso (fls. 52/54). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se o nome dos réus no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida, requerendo a defesa vistas após expedição da guia provisória. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões após expedição da guia provisória. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline

Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.